

05/159-10

02.02.18

**Dövlət notariat kontorlarına və
xüsusi notariuslara**

Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmuş müraciətdən məlum olur ki, notariuslar tərəfindən "Qaçqın vəsiqəsi" şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd kimi qəbul edilmir.

Halbuki məsələ ilə bağlı 2007-ci ilin 4 oktyabr tarixində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən daxil olmuş eyni məzmunlu müraciətlə bağlı notariat kontorlarına tövsiyə məktubu göndərilmişdir.

Bildirilir ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qeydiyyatında olan qaçqın statusu verilmiş 67 nəfərin qaçqın vəsiqələri barədə məlumatlar Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemində və "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemində daxil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 560 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"yə əsasən Dövlət Miqrasiya Xidməti qaçqınlar (*sığınacaq axtaranlar*) haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin icrasını, habelə "Qaçqın" statusu almış şəxsə və onun ailə üzvlərinə "Qaçqın vəsiqəsi"nin verilməsini təmin edir.

"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə görə müəyyənləşdirilmiş qaydada verilən "Qaçqın vəsiqəsi" qaçqının şəxsiyyətini, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı alındığını təsdiq edən və ona Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni qalmaq hüququ verən sənəddir.

"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 2 aprel tarixli, 984-IIIQD nömrəli Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 9 avqust tarixli 313 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə verilən "Qaçqın vəsiqəsi"nin təsviri, spesifikasiyası və nümunəsi təsdiq edilmişdir.

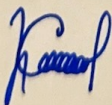
"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinə əsasən notariat hərəkəti aparılarkən, bunun üçün müraciət etmiş şəxslərin, onların nümayəndələrinin şəxsiyyəti müəyyən olunur.

Göstərilənlərə əsasən bildirilir ki, sözügedən şəxslər barəsində notariat hərəkətləri aparılarkən onların şəxsiyyəti yalnız Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş fərdi identifikasiya nömrəli "Qaçqın vəsiqəsi" əsasında müəyyən edilməlidir.

Qeyd olunur ki, 18.12.2017-ci il tarixdən "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsi ilə notariat hərəkətlərinə dair sənədlər tərtib edilərkən, Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemində və "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemində daxil edilmiş məlumatlara əsasən şəxsiyyəti müəyyən edən "Qaçqın vəsiqəsi"nə dair məlumatlar görünür.

"Qaçqın vəsiqəsi"nə dair məlumatlar həmin sistemdə olmadıqda, notariat hərəkətlərinin aparılmaması və zəruri tədbirlər görülməsi ciddi tapşırıqlar.

**Notariat idarəsinin reisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

